

RECHTSANWÄLTE STEFFENS REUTER FIDELIS & PARTNER mbB

Marktplatz 1 · 80331 München · Tel. +49 89 70 70 30

An das:	Landgericht Frankfurt am Main · Kammer für Markensachen
Az.:	2-03 O 412/26
Datum:	10. April 2026
Partei:	Donauzon Marketplace GmbH — Antragsgegnerin zu 2

KLAGEERWIDERUNG

der Donauzon Marketplace GmbH

Vorbemerkung:

Die Antragsgegnerin zu 2) wendet sich gegen den einstweiligen Verfügungsantrag. Sie handelt als Online-Marktplatz unter dem Schutz des Digital Services Act (DSA, VO (EU) 2022/2065) und der hostingbasierten Haftungsprivilegierung und nimmt keine eigene markenmäßige Benutzung vor.

I. Sachverhaltliche Klarstellung

- Donauzon betreibt den deutschen Marktplatz als Plattform. Drittanbieter („Verkäuferpartner“) bieten eigene Produkte an. Donauzon tritt nicht als Verkäuferin auf.
- Die Beanstandungen der Antragstellerin vom 29.01.2026 und 12.02.2026 wurden geprüft. 84 % der wirksam beanstandeten Angebote wurden entfernt. Die verbleibenden 16 % betreffen Originalware oder unzureichend substantiierte Beanstandungen.

II. Rechtliche Argumentation

- Haftungsprivilegierung (Art. 6 DSA / Art. 14 E-Commerce-RL): Donauzon als Hosting-Provider haftet nicht für von Drittanbietern eingestellte Angebote, soweit keine Kenntnis bestand oder es unverzüglich tätig wurde.
- Keine markenmäßige Benutzung i.S.v. Art. 9 Abs. 2 UMV: Donauzon selbst verwendet die Zeichen K^{oo} oder „klôtzzkètté“ nicht. Vgl. EuGH C-324/09 — *L'Oréal/eBay*: Plattformbetreiber haften nur, wenn sie eine aktive Rolle spielen, die ihnen Kenntnis oder Kontrolle über die Daten verleiht.
- Die Notice-and-Takedown-Compliance ist dokumentiert: 147 Löschungen von Angeboten der Brezelmann Trading Lithuania, UAB in der Zeit vom 03.02.2026 bis 15.03.2026 (Nachweis: Anlage D-1 Löschprotokoll).

III. Antrag

Es wird beantragt, den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung gegen die Antragsgegnerin zu 2) zurückzuweisen. Hilfsweise: Einschränkung des Verbots auf konkrete Angebote bekannter Verletzungs-ASINs.

München, 10. April 2026

gez. RA Dr. Florentina Steffens-Reuter

gez. RA Benedikt Fidelis